

「공정거래위원회의 시정조치 운영지침」

< 신 · 구조문대비표 >

현 행	개 정 안
II. 용어의 정의 및 유형의 구분	II. 용어의 정의 및 유형의 구분
2. 시정조치는 그 양태와 주된 내용에 따라 다음 3가지의 유형으로 구분할 수 있다.	2. ----- ----- -----.
(1) "작위명령"이라 함은 주식처분명령, 임원의 사임명령, 채무보증 취소명령, 계약조항 수정·삭제명령, 합의파기명령, 거래개시·재개명령 등 피심인의 적극적인 행위를 요구하는 내용의 시정조치를 말한다	가. ----- ----- ----- ----- ----- ----- 말한다.
(2) "부작위명령"이라 함은 당해 범위 반행위의 중지명령, 향후 위반행위 금지명령 등 피심인의 소극적인 부작위를 요구하는 내용의 시정조치를 말한다	나. ----- ----- ----- ----- 말한다
(3) "보조적 명령"이라 함은 관련 있는 자에게 시정명령을 받은 사실의 통지명령, 시정명령의 이행결과 보고명령, 일정기간동안 가격변동 사실의 보고명령, 공정거래법에 관한 교육실시명령, 관련자료 보관명령 등 시정조치의 이행을 실효성 있게 확보하고 당해 위반행위의 재발을 효과적으로 방지하기 위하여 주된 명령에 부가하여 명하는 시정조치를 말한다.	다. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
V. 시정조치의 원칙과 방법	V. 시정조치의 원칙과 방법
1. 시정조치의 원칙	1. 시정조치의 원칙
가. 실효성의 원칙	가. 실효성의 원칙
시정조치는 당해 위반행위를 효과적으로 시정할 수 있도록 실효성 있게 명하여져야 한다	----- 한다.

마. 비례의 원칙

시정조치는 당해 위반행위의 내용과
정도에 비례하여 명하여져야 한다

VII. 시정조치 주요 유형별 기준 및 예
시

1. 부작위명령

가. 행위중지명령

(1) 공정거래위원회는 원칙적으로 법
위반행위가 최종 심의일에도 진행 중
이거나 위반행위의 효과가 최종 심의
일에도 지속되는 경우에 행위중지명령
을 명할 수 있다.

(2) 행위중지명령은 관련 상품, 거래상
대방, 위반행위의 내용 또는 방법 등
당해 위법사실을 최대한 반영하여 중
지하여야 할 행위를 구체적으로 특정
하고, 시정조치 기간(즉시 또는 일정
시점까지)을 명확하게 하여 명하여져
야 한다.

나. 행위금지명령

(1) 행위금지명령은 원칙적으로 법 위
반행위가 최종 심의일에 이미 종료되
었으나, 가까운 장래에 당해 법위반행
위와 동일 또는 유사한 행위가 반복될
우려가 있는 경우에 명할 수 있다.

(2) 행위금지명령은 단순히 법령의 규
정을 반복하여 추상적인 법을 선언하
는 식으로 일반적·포괄적으로 명하여
서는 아니된다.

(3) 행위금지명령은 법 위반행위를 최
대한 반영하여 향후 이와 동일하거나
유사한 행위가 발생한 경우 새로운 위
법행위가 아니라, 시정조치 불이행으

마. 비례의 원칙

----- 한다.

VII. 시정조치 주요 유형별 기준 및 예
시

1. 부작위명령

가. 행위중지명령

(1) -----

-----.

(2) -----

-----.

나. 행위금지명령

(1) -----

-----.

(2) -----

-----.

(3) -----

로 판단할 수 있도록 금지대상이 되는
법 위반행위의 유형을 어느 정도 구체
화하여 명하여야 한다.

(4) 다만, 행위금지명령의 내용이 지나치게 구체적이어서 장래에 동일 또는 유사한 범위반 행위가 발생할 가능성이 거의 없게 되지 않도록 한다

2. 작위명령

아래와 같은 작위명령은 예시에 불과하며, 공정거래위원회는 이외에도 당해 위반행위의 시정에 가장 적절하고 실효성 있는 시정조치라면 법 위반행위에 비례하여 합리적으로 필요한 범위 내에서 다른 작위명령도 명할 수 있다.

가. 이 용 강 제 · 거 래 개 시 · 거 래 재 개 명
령

(1) 공정거래위원회는 예를 들어 (가) 시장지배적 사업자가 자신의 지배력을 유지·강화하기 위하여 정당한 이유없이 다른 사업자의 상품 또는 용역의 생산·공급·판매에 필수적인 요소의 사용 또는 접근을 거절·중단하거나 다른 사업자의 생산활동에 필요한 원재료 구매를 방해하는 등 공정거래법 제5조제1항의 시장지배적 지위남용 행위를 최종 심의일시까지 계속하고 있거나, 또는 (나) 경쟁사업자의 시장진입을 저지하여 경쟁을 제한할 목적으로 공동으로 거래를 거절하거나 중단하는 등 공정거래법 제45조제1항제1호의 공동의 거래거절행위를 최종 심의일시까지 계속하고 있는 경우에 "이용

4) -----

----- 한다.

2. 작위 명령

있다.

가. 이 용 강 제 · 거 래 개 시 · 거 래 재 개 명
령

1) ----- 가)

4)

강제·거래개시·거래재개명령”을 명할 수 있다.

(2) 다만, 이용강제·거래개시·거래재개명령은 당사자의 경제여건 등을 고려할 때 이용강제·거래개시·거래재개가 가능하고, 당해 시장에서의 경쟁을 회복·촉진할 수 있는 효과적인 수단으로 평가되는 경우에 하되, 거래조건 등에 있어서 피심인의 사적자치에 대한 과도한 침해의 우려가 없도록 명하여져야 한다.

<예시>

A시장에서 시장지배적 사업자로서 자신과 경쟁관계에 있는 B사업자에 대하여 상품생산에 필수적인 원료 C의 공급을 부당하게 거절함으로써 그 경쟁사업자의 사업활동을 방해하는 경우

1. (생략)

2. 피심인은 위 1의 이행결과를 공급한 날로부터 30일 이내에 공정거래위원회에 서면으로 보고하여야 한다

나. 합의파기명령

(1) 공정거래위원회는 예를 들어 공정거래법 제40조제1항이 적용되는 명백한 합의가 있고, 최종 심의일까지 그 합의가 종료되지 않아 부당한 공동행위가 유지되고 있으며, 공동행위가 관행화되어 있어 합의파기라는 외형적 행위를 통해 법 위반행위를 효과적으로 종료시킬 필요가 있거나 법 위반행위를 억지할 필요가 있는 경우에 “합의파기명령”을 명할 수 있다.

(2) 합의파기 방식은 피심인 각자가

2) -----

-----.

-----.

<예시>

1. (현행과 같음)

2. -----

----- 한다.

나. 합의파기명령

1) -----

-----.

2) -----

이사회 등의 공식적인 최고 의결기구
의 의결을 통해 ‘사업자간의 합의를
파기하며, 향후 독자적으로 의사결정
을 하겠다’는 취지로 합의파기 의사를
확인하고 그 결과를 회의록에 기재하
는 한편, 공동행위에 참가한 다른 피
심인 및 관련 있는 자에게 이를 통지
하게 할 수 있다.

<예시>

1. 피심인들은 이 시정명령을 받은 날
로부터 ○일 이내에 정부기관에서 발
주하는 ○○○ 구매입찰에서 낙찰 받
는 가격이나 낙찰 순번을 공동으로 결
정하는 방법과 관련된 합의를 각사의
이사회 등 공식적인 최고 의결기구의
의결을 통해서 파기하여야 한다

(3) 공정거래위원회는 예를 들어 사업
자단체가 구성사업자들로 하여금 부당
한 공동행위 등을 하도록 하기 위하여
약정서 또는 서약서 등을 작성하게 하
여 이를 지키게 하는 경우에 약정서
(또는 서약서) 파기명령을 명할 수 있
으며, 파기방식은 위 (2)와 같이 할 수
있다.

다. 계약조항의 수정 또는 삭제명령
공정거래위원회는 예를 들어 부당한
계약조항에 기초하여 불공정거래행위
나 재판매가격유지행위가 이루어지고,
당해 위반행위의 시정에 부당한 계약
조항의 수정 또는 삭제가 필요한 경우
에 “계약조항의 수정 또는 삭제명령”
을 명할 수 있다

라. 독자적 가격재결정명령

(1) 공정거래위원회는 예를 들어 (가)

<예시>

1. -----

----- 한다.

3) -----

----- 2)-----
--.

다. 계약조항의 수정 또는 삭제명령

----- 있다.

라. 독자적 가격재결정명령

1) ----- 가)

공정거래법 제40조제1항이 적용되는
명백한 합의가 있고, (나) 최종 심의일
까지 그 합의가 종료되지 않아 부당한
공동행위가 유지되고 있으며, (다) 부
당한 공동행위에 있어 공동행위가 관
행화되어 있거나 시장구조가 과점화되
어 있어 향후 공동행위의 재발가능성
이 크며, (라) 가격공동행위의 기간이
장기간에 걸쳐 있어, (사) 합의에 의한
가격결정·유지·변경행위의 중지를
구체적인 작위명령으로 명할 필요가
있는 경우에 "독자적 가격재결정명령"
을 명할 수 있다.

(2) 가격재결정명령 방식은 행위중지
명령 또는 합의파기명령과 함께 피심
인에게 합의에 의해 결정한 가격을 철
회하고 새로이 독립적인 판단에 따라
각자 가격을 결정하여 공정거래위원회
에 서면으로 보고하도록 한다.

<예시>

3. 피심인들은 향후 3년간 위 1.2.에
해당하는 제품의 가격을 인상하는 경
우 인상시점부터 30일 이내에 공정위
에 서면으로 보고하여야 한다.

바. 정보공개명령

(1) 공정거래위원회는 예를 들어, 관련
정보의 미공개행위가 불공정거래행위
의 원인이 되고, 관련 정보를 공개함
으로써 위법상태를 효과적으로 치유할
수 있는 경우 관련 정보를 공개하라는
명령을 할 수 있다.

(2) 동 명령은 시장 상황, 업계의 관
행, 당사자의 경제적 여건, 정보의 성

나)

다)

라)

마)

2)

<예시>

3. ○○○의
공정거래위원회
에

바. 정보공개명령

1)

2)

[illegible]

3. 보조적 명령

재발을 방지하며

가. 통지명령 또는 교부명령

1)

2)

향후 동일 또는 유사행위를 하지 못하게 하는 목적이 있다.

(3) 다만, 통지명령 또는 교부명령은 관련자에 대한 피해구제가 목적이 아니고, 향후 동일 또는 유사행위의 재발을 방지하고자 하는 것이 주된 목적이므로 정상적인 거래관계에 대해서까지 불필요한 오해와 불신이 초래되어 피심인의 정상적인 사업을 방해하는 정도가 되지 않도록 통지 또는 교부의 범위를 명확히 하여야 한다

<예시1> 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에 공정거래위원회로부터 처분받은 명령서 사본을 등기우편으로 별지1. 기재의 구성사업자에게 교부하여야 한다

나. 보고명령

(1) 공정거래위원회는 예를 들어 (가) 시정조치의 이행을 효과적으로 확보하고 시장감시체계를 확보하여 시장개선의 효과를 확실히 하기위하여 시정명령의 이행결과를 보고하게 하거나, (나) 공동행위가 고착화된 시장에서 공동행위의 재발을 방지하기 위하여 일정기간동안 담합대상 상품의 가격변동 추이를 보고하게 하거나, (다) 주소변경, 파산 등 시정조치의 이행에 영향을 주는 피심인의 존속에 대한 위험사유 발생시에 일정기간 내에 보고하도록 하는 등의 "보고명령"을 명할 수 있다.

(2) 보고방식은 일정기간 이내에 공정거래위원회에 서면으로 보고하도록 한

3) -----

----- 한다.

<예시1> -----

-----한다.

나. 보고명령

1) ----- 가)

----- 하기 위하여 -----

나) -----

----- 다) -----

2) -----

[illegible]

마. 자료 보관명령

공정거래위원회는 예를 들어 시정조치의 이행점검을 용이하게 하여 시정조치의 이행을 확보하고 위반행위의 반복우려가 있는 시장에 대한 감시를 충분히 할 수 있는 여건을 마련하기 위하여 피심인으로 하여금 일정기간동안 시정조치 이행과 관련된 자료를 보관하도록 하고, 상당한 통지에 의하여 공정거래위원회가 관련된 자료를 점검하고 복사할 수 있도록 "자료 보관명령"을 명할 수 있다.

VIII. 유효기간

이 지침은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 지침을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2026년 12월 31일까지 효력을 가진다.

마. 자료 보관명령

----- 있다.

VIII. 유효기간

----- 2027년 10월
16일-----